

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2792/2538

นายหนูสาย เกตุสุวรรณ

โจทก์

นายอุดม แสงวิไล

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนฐานรากอาคารของจำเลยส่วนที่รูกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ออกไป ซึ่งเป็นคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้เป็นหลัก แม้โจทก์ขอให้ใช้ค่าเสียหายมาด้วย ก็ต้องถือเอาคำขอในส่วนที่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นหลัก จึงไม่ต้องห้ามคู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาข้อที่ 2 ถึงข้อที่ 4 นั้น เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง คดีนี้พิพาทกันในชั้นฎีกาทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงจึงไม่รับฎีกาของจำเลยตามข้อนี้ ส่วนฎีกาจำเลยในข้อ 1 เป็นข้อกฎหมายไม่ต้องห้ามจึงรับเป็นฎีกาของจำเลยเฉพาะข้อ 1

จำเลยเห็นว่า ฟ้องโจทก์นอกจากจะเรียกค่าเสียหายจำนวนทั้งสิ้น 141,687 บาท แล้ว โจทก์ยังขอให้ศาลบังคับจำเลยรื้อถอนฐานรากอาคารบ้านจำเลยเฉพาะส่วนที่ติดกับฐานรากอาคารบ้านโจทก์ต้นที่ 1 ถึง 3 และ 6 คำขอให้บังคับจำเลยส่วนนี้เป็นคำขออันเป็นประธานส่วนคำขอให้ใช้เงินค่าเสียหายนั้นเป็นวัตถุประสงค์รองคดีนี้

จึงเป็นคดีขอให้ปลดเปลื้องทุกข์ไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของ
จำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 153)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยรื้อถอน
ฐานรากอาคารบ้านจำเลยเฉพาะส่วนที่ติดกับฐานรากอาคารบ้านโจทก์ตั้งแต่ที่ 1 ถึง 3
และ 6 ออกไปจากที่ดินของโจทก์และทำที่ดินโจทก์ให้มั่นคงแข็งแรงเหมือนเดิม

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 80,000 บาท
ให้แก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาบางข้อดังกล่าว(อันดับ 146)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 150)

คำสั่ง

วันที่ 8 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2538

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนฐานรากอาคารของ
จำเลยส่วนที่รูกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ออกไปซึ่งเป็นคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์ไม่
อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้เป็นหลัก แม้โจทก์ขอให้ใช้ค่าเสียหายมาด้วย ก็ต้องถือ
เอาคำขอในส่วนที่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นหลัก คดีจึงมีต้องห้ามคู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งให้รับฎีกาข้อ 2
ถึงข้อ 4 ของจำเลย

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ชลอ ทองแย้ม-ทวิช กำเนิดเพชร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ